

TAR Milano, sez. II, sentenza 18/12/2023, n. 3079

TAR
Sentenza
18 dicembre 2023

Sul provvedimento

Citazione : TAR Milano, sez. II, sentenza 18/12/2023, n. 3079

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano

Numero : 3079

Data del deposito : 18 dicembre 2023

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03079/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02109/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2016, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marmolada, 8;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive emesso dal Comune di Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore Sportello Unico per l'Edilizia - PG -OMISSIS-/2016, in data 18.5.2016, prot. del -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con la quale il Comune di Milano ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate.

In precedenza, come evidenziato dalla difesa del Comune (memoria depositata il 13 novembre 2023) era stata rigettata la richiesta di condono presenta da parte ricorrente nel 2004 con provvedimento comunicato il 5/11/2007, non oggetto di impugnazione.

Parte ricorrente, invece, aveva impugnato il conseguente ordine di demolizione emanato dal Comune in data 24/7/2008 ed oggetto di separato ricorso sub r.g. - OMISSIS- del 2008.

Tale ricorso è stato deciso dal T.A.R., sez. I, con Sentenza n. -OMISSIS-, in data 26.1.2018, che lo ha respinto.

Tale decisione ha, altresì precisato, “Gli effetti del provvedimento in questa sede impugnato paiono inoltre superati dalla citata ordinanza di demolizione n. - OMISSIS-/2016”.

Quest’ultimo provvedimento è l’ oggetto del presente giudizio.

Nelle more , parte ricorrente in data 20.11.2007, attivava presso lo Sportello Unico per l’Edilizia - Interventi Edili Maggiori, un terzo procedimento amministrativo: un’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per le opere realizzate senza titolo nell’immobile di via-OMISSIS- che, tuttavia non si perfezionava non avendo parte ricorrente provveduto a pagare l’oblazione calcolata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 in misura doppia del contributo di costruzione afferente le opere realizzate, e quantificata in € 85.950,92 oltre all’adempimento di altre prescrizioni dettagliatamente indicate dall’Amministrazione comunale.

All’odierna udienza svolta con modalità telematica la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso il ricorso è infondato.

Va respinta la prima censura dedotta con la quale parte ricorrente sostiene che vi sia litis pendenza rispetto all’oggetto del ricorso da lui proposto avente rg - OMISSIS-/08.

Come sopra evidenziato, infatti, il citato ricorso è stato definito in senso sfavorevole a parte ricorrente dal T.A.R. con Sentenza n. -OMISSIS-, in data 26.1.2018 in cui è stato evidenziato che, invece, è proprio la precedente demolizione che è stata superata dall’ ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2016, oggetto della presente impugnativa.

In definitiva la litis pendenza non sussiste.

Va, altresì, respinta la seconda censura dedotta, di carattere formale, con cui si deduce la carenza di motivazione e la mancata partecipazione al procedimento di parte ricorrente.

Il provvedimento di demolizione è adeguatamente motivato essendo evidenziato il carattere abusivo delle opere realizzate né è necessaria alcuna ulteriore

motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, stante il carattere doveroso e vincolato del potere esercitato, che, quindi, non richiedono alcuna partecipazione al procedimento del ricorrente.

Va, infine, respinta la censura di incompetenza del dirigente in ordine all’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.

Al contrario il potere repressivo degli abusi edilizi non spetta al Sindaco ma al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo Unico Enti locali trattandosi di esercizio di tipico potere gestionale, come del resto già evidenziato nella sentenza di questo T.A.R. con Sentenza n. - OMISSIS-, in data 26.1.2018, sopra citata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Milano che si liquidano in euro 2.000 (due mila), oltre oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

Luca Pavia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO